

1500531-80.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... pelas condenações pretéritas por furto e tráfico. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento majoritário no sentido de que, em caso de condenados multirreincidentes, é possível a exasperação da pena com base em mais de uma circunstância judicial e ainda agravar a pena pela reincidência, desde que para cada vetorial sejam consideradas condenações distintas. Neste sentido: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500531-80.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500531-80.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2091979/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24069022 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2091979 - 03º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON DE CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

DANIEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado às fls. 8, 16/17 e 27, e EDSON DE CAMPOS, qualificado às fls. 07, 16/17 e 33, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 155 c.c. §4º, incisos I e IV c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 04/04/2022, por volta das 10h30min., no estabelecimento comercial conhecido como "Motel Paradise", localizado na Travessa Santo Onofre, nº 24, Araçatuba-SP, juntamente com uma terceira pessoa conhecida como "Dentinho", previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em um televisor 14 polegadas, marca CCE, avaliado em R\$ 550,00; várias peças de alumínio (batente de box), avaliados em R\$ 200,00; cerca de dois quilos de fios, avaliados em R\$ 30,00; três aparelhos de ar

condicionado, marca Springer, 10.000 BTU's, modelo janela, avaliados em R\$ 1.200,00 cada; um chuveiro elétrico, marca Lorenzetti, nos termos do auto de exibição e apreensão de fls. 34-35, auto de entrega de fls. 36-37 e auto de avaliação de fl. 184, só não conseguindo consumir o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. As coisas pertenciam a Carolina Lalucce de Souza Zin, proprietária do prédio onde está localizado o Motel Paradise.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 205/206).

Os acusados, devidamente citados, ofereceram resposta à acusação a fls. 240/244 e 214/223.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo que, ao final, foram os acusados interrogados (fls. 293/302).

Em sede de memoriais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia, considerando os maus antecedentes, reincidência e confissão do réu Daniel.

A defesa do réu Daniel, em sede de memoriais escritos, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Ainda, no tocante à aplicação da pena, pleiteou, no que se refere à tentativa, a redução em grau intermediário não inferior à metade. Postulou pela fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, semiaberto e, por fim, requereu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado (fls. 297/300).

A defesa do réu Edson pleiteou sua absolvição com base na tese de erro determinado por terceiro, previsto no artigo 20, §2º, do Código Penal. Também pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, ante o princípio da insignificância. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Ainda, no tocante à aplicação da pena, pleiteou, no que se refere à tentativa, a redução em grau intermediário não inferior à metade. Postulou pela fixação do regime aberto e, por fim, requereu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado (fls. 317/325).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/20), auto de exibição e apreensão de fls. 39/40, auto de entrega de fls. 41/42 e pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Em juízo, o réu Edson negou a autoria dos fatos. Disse que foi “fazer um favor” para Daniel, o qual pediu para buscar uma reciclagem para ele. Afirmou que no local tinha outro rapaz já com o material. Parou o carro e enquanto estava colocando as coisas dentro do veículo, apareceu a viatura. Contou que não entrou no local e que os objetos eram antigos, parecendo sucata.

O réu Daniel, por sua vez, confirmou a autoria do furto. Disse que chamou o Edson para buscar os objetos e ofereceu 20 reais pelo carro. Afirmou que Edson não tinha conhecimento do furto. Contou que o buraco no muro “já estava feito”.

Salientou que Edson não entrou no local para ajudar a pegar os objetos e que quando ele chegou, as mercadorias já estava do lado de fora.

A negativa do réu Edson e a tentativa do réu Daniel em afastar a responsabilidade de seu comparsa não merece prosperar. Isso porque, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução são suficientes a ensejar a condenação dos réus, em conluio, pelo furto dos objetos descritos na inicial acusatória. Vejamos:

A testemunha João Paulo, policial militar, contou que efetuava patrulhamento de rotina quando avistou um veículo parado e três indivíduos próximos a um buraco no muro do Motel. Disse que foi ao encalço do terceiro indivíduo, o qual conseguiu empreender fuga. Em revista no veículo, tinha ar condicionado, televisão, algumas fiações, etc. Um dos indivíduos disse que era pescador e que foi chamado só para fazer um carro. Contou que conversou com o proprietário do local, o qual confirmou que não havia contratado qualquer carro. Salientou que o muro estava com um buraco, por onde os réus passavam os objetos. Era um buraco recente. Esclareceu que “todo mundo carregava algum coisa”.

A testemunha Marcelo, policial militar, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda. Contou que efetuava patrulhamento de rotina quando avistou três indivíduos carregando sacolas, saindo de um buraco feito no muro do prédio do Motel Paradise. Que o terceiro indivíduo conseguiu empreender fuga do local. Afirmou que avistou o carro utilizado, o qual pertencia ao réu Edson, sendo que em seu interior havia alguns objetos já prontos para subtração.

Como se observa, a prova colhida é suficiente a amparar o decreto condenatório em desfavor dos réus, até porque, em juízo, Daniel confirmou a subtração. Em depoimento judicial, por outro lado, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos denunciados afirmaram que visualizaram os réus no momento do furto, esclarecendo que "todo mundo carregava algum coisa".

Como se não bastasse, os réus estavam em poder da res furtiva, já que furtavam os objetos e os armazenavam no interior do veículo do acusado Edson. Nesse ponto, é importante ressaltar que em se tratando de crime patrimonial, a posse da res furtiva pelo réu, segundo iterativa jurisprudência, gera a presunção de sua responsabilidade e inversão do ônus da prova, determinando a ele justificativa convincente para a sua posse. Sobre o assunto, o entendimento do E. Tribunal de Justiça Paulista: "(...) decorre, para a defesa, a obrigação de demonstrar uma convincente versão absolutória, o que, aqui, sequer se esboçou fazer. Tem-se, nessa mesma linha, que, em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus probatório, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza absoluta e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (Apelação Criminal nº 990.08.017387-1, 15ª Câmara. Dir. Criminal, Rel. Des. Pedro Gagliardi, j. em 04.11.2008).

No mesmo sentido o seguinte julgado do C. STJ: "HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO.

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem. 3(...) 4. (...) 5. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 1 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, estabelecido o regime inicial aberto" (HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Com efeito, afasto a tese da defesa do acusado Edson quanto a erro determinado por terceiro. Isso porque, não há nos autos qualquer prova ou indício de que o réu tenha sido induzido por um terceiro, no caso o corréu Daniel, que o levou a praticar o ilícito penal, sem que tivesse conhecimento. Aliás, como bem salientado pelo Ministério Público, os objetos não poderiam ser vistos como ferro velho, a ponto de não levantar a suspeita do acusado. Caberia à defesa provar tal circunstância, o que não ocorreu no caso em tela.

Tampouco é caso de eventual reconhecimento do crime de bagatela. A aplicação singela do princípio da insignificância sob o prisma do valor ínfimo da subtração, sem que se atente com maior acuidade para os elementos que compõem o delito, pode incentivar a prática de crimes de forma reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor.

Ademais, no caso vertente, a ação imputada aos réus não pode ser considerada socialmente irrelevante, haja vista que praticaram o delito em conluio e a res furtiva possuía valor considerável (um televisor 14 polegadas, marca CCE, avaliado em R\$ 550,00; várias peças de alumínio (batente de box), avaliados em R\$ 200,00; cerca de dois quilos de fios, avaliados em R\$ 30,00; três aparelhos de ar condicionado, marca Springer, 10.000 BTU's, modelo janela, avaliados em R\$ 1.200,00 cada; um chuveiro elétrico, marca Lorenzetti). Como se não bastasse, os réus são multirreincidentes específicos.

Reconheço a qualificadora do concurso de agentes, uma vez que o furto fora cometido pelos réus, juntamente com um terceiro indivíduo, restando incontroversa sua ocorrência.

Por outro lado, afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo, já que não fora juntado aos autos qualquer laudo desse rompimento, como exige a lei. Ademais, há dúvidas de que o buraco na parede fora, de fato, feito pelos réus, já que se trata de local desativado e abandonado.

Por fim, como os réus foram detidos antes de deixarem o local do crime, de rigor o reconhecimento da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP).

Dessa forma, de rigor a condenação dos réus nas penas do artigo 155 c.c. §4º, inciso IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a dosar as penas dos acusados.

Sopesando os critérios previstos no art. 59, do Código Penal e compulsando a folha de antecedentes e certidões criminais dos feitos nela constantes, tem-se que o acusado Edson possui péssimos antecedentes criminais (feitos de nºs 0015674-83.2004 - furto; 0017301-10.2013 - posse de arma; e 0019438-48.2002 - furto - fls. 118/125), de modo que fixo sua pena acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao réu Daniel, vejo que ele é multirreincidente, pelas condenações pretéritas por furto e tráfico. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento majoritário no sentido de que, em caso de condenados multirreincidentes, é possível a exasperação da pena com base em mais de uma circunstância judicial e ainda agravar a pena pela reincidência, desde que para cada vetorial sejam consideradas condenações distintas. Neste sentido: "Hipótese em que, presente mais de uma condenação definitiva contra o paciente, a valoração desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, com lastro em condenações distintas, não enseja coação ilegal" (HC 309.114/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). Ainda: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. PERSONALIDADE E MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não ocorre bis in idem na elevação da pena-base pela valoração negativa da personalidade, da conduta social e dos antecedentes, em virtude da existência de diversas condenações definitivas. Ressalva do Relator. 2. O Juiz de primeiro grau - no que foi corroborado pela corte local - nada mais fez que reconhecer a reincidência, atribuir valoração negativa aos antecedentes e, ainda, sopesar desfavoravelmente a personalidade, dada a quantidade de condenações com trânsito em julgado, suficientes para alicerçar cada uma das vetoriais, além da agravante. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1583012 / DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Assim, utilizo o feito de nº 1501028-72.2020 (tráfico - fls. 126/129) como mau antecedente do réu Daniel, de modo que igualmente fixo sua pena acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Daniel, a qual compenso com a agravante da reincidência presente no feito de nº 1500383-97.2018 (tráfico - fls. 126/129).

Ainda na segunda fase, observo que os acusados são reincidentes específicos (Daniel - feitos de nºs 1500189-40.2020 e 1505878-32.2020 e Edson - feitos de nºs 0001469-63.2015 e 0002845-11.2020), de modo que agravo suas penas em 1/6, resultando em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase, presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa. E, nesse ponto, em que pese os requerimentos defensivos, em análise ao iter criminis percorrido pelos acusados, diminuo a reprimenda no patamar mínimo, qual seja, em 1/3. Isso porque, os objetos foram separados e já se encontravam no interior do veículo, prontos para subtração efetiva, de modo que os réus quase alcançaram seus intentos criminosos.

No mais, inaplicável ao caso "sub examine" o parágrafo segundo do art. 155 do

Código Penal, vez que não preenchidos os requisitos necessários (os acusados são multirreincidentes específicos).

Dessa forma, torno definitiva a pena estatal em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, à míngua de circunstâncias modificadoras.

Tratando-se de réus multirreincidentes específicos, que insistem em continuar na criminalidade, notadamente visando a prática de crimes patrimoniais, o regime inicial de cumprimento da reprimenda será o fechado.

Pelos mesmos motivos, não fazem jus a quaisquer outros benefícios legais que, além de não se mostrarem socialmente adequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada (art. 44, inciso III, do CP e art. 77, inciso II, do CP).

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, pois não há nos autos elementos que possam aferir a real situação econômica dos sentenciados.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados DANIEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado às fls. 8, 16/17 e 27, e EDSON DE CAMPOS, qualificado às fls. 07, 16/17 e 33 às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, piso legal, por terem infringido o disposto no artigo 155 c.c. §4º, inciso IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Os acusados não poderão recorrer em liberdade, já que persistem os motivos ensejadores de suas custódias cautelares, notadamente agora em razão da quantidade e natureza da sanção imposta. Ademais, trata-se de réus multirreincidentes em delitos patrimoniais, de modo que suas solturas, nesse momento, colocaria em risco a ordem pública.

Após o trânsito em julgado, lance o nome dos réus no rol dos culpados e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Por fim, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus ao pagamento de 100 (cem) UFESP's a título de taxa judiciária, devendo ser observado o disposto no artigo 12, da Lei nº 1.060/50, tendo em vista que foi concedido ao réu o benefício da assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Araçatuba, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA